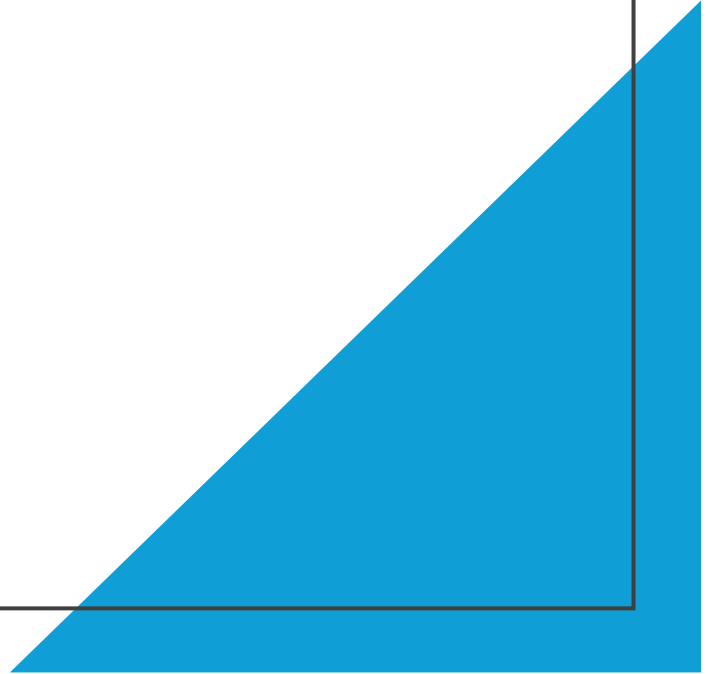


# UZMAN MÜTALAASI (GÖRÜŞÜ)



# 1. GİRİŞ

- ❖ Arapça kökenli bir sözcük olan “mütalaa” kelimesi, **düşünme** ve **inceleme** sonucu ortaya çıkan **görüş, fikir** ve **kanaat** anlamını taşımaktadır.
- ❖ Bilimsel Mütalaa, taraflarının soruşturma/dava konusu olayı aydınlatmak için soruşturma veya kovuşturmanın her aşamasında alabilecekleri teknik veya bilimsel bir rapordur.
- ❖ Bu rapor türü için “Uzman Mütalaası”, “Uzman Görüşü” vb. tanımlamalar da kullanılmaktadır.
- ❖ 5271 sayılı CEZA MUHALEMESİ KANUNU ile Uzman mütalaası Adalet Bakanlığı mevzuatında ceza davalarında 5271 sayılı CEZA MUHALEMESİ KANUNU (CMK) **Madde 67**, hukuk davalarında ise HUKUK MUHALEMELERİ KANUNU (HMK) **Madde 293** kapsamında **düzenlenmiştir.**

## 1.1. CMK 67

(1) İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişi yaptığı işlemleri ve vardığı sonuçları açıklayan bir raporu, **kendisinden istenen incelemeleri yaptığını** ayrıca belirterek, imzalayıp ilgili mercie verir veya gönderir. Mühür altındaki şeyler de ilgili mercie verilir veya gönderilir ve bu husus bir tutanağa bağlanır.

(2) Birden çok atanmış bilirkişiler değişik görüşleri yansıtmışlarsa veya **bunların ortak sonuçlar üzerinde ayrık görüşleri varsa**, bu durumu gerekçeleri ile birlikte rapora yazarlar.

# 1.1. CMK 67

(3) (Değişik: 3/11/2016-6754/45 md.) Bilirkişi, raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında çözümü uzmanlığı, **özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında** açıklama yapamaz; hâkim tarafından yapılması gereken hukukî nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.

# 1.1. CMK 67

(4) Bilirkişi tarafından düzenlenen **rapor örnekleri**, duruşma sırasında **Cumhuriyet savcısına**, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine (savunmayı yapan avukata) veya kanunî temsilciye doğrudan verilebileceği gibi; kendilerine **iadeli taahhütlü mektupla** da gönderilebilir.

## 1.1. CMK 67

(5) Bilirkiři incelemeleri tamamlandığında, **yeni bilirkiři incelemesi yapılması** veya **itirazların bildirilmesi** için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere **Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, řüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye süre verilir.** Bu kişilerin istemleri reddedildiğinde, **üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar verilir.**

## 1.1. CMK 67

**(6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.**

**Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.**

## 1.2. HMK 293

**(1) Taraflar**, dava konusu olayla ilgili olarak, **uzmanından bilimsel Mütalaa (görüş) alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.**

**(2) Hâkim, talep üzerine veya resen** (kendiliğinden) , kendisinden rapor alınan **uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine** karar verebilir.

Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.



## 1.2. HMK 293

**(3) Uzman kiři çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz.**

## **2. UZMAN MÜTALAASI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR**

## 2.1 Bilirkişilik Listelerinde Yer Almayan Kişiler Uzman Mütalaası Verebilir Mi?

- **Evet.** Bir bilim insanı, bir uzman çok çeşitli nedenlerle bölge bilirkişi listelerine başvurmamış olabilir.
- İş yoğunluğu, adliyelerden dosya alarak bilirkişilik yapmanın külfetli bir süreç olması, sağlığının elvermemiş olması ya da daha sıklıkla arzu etmemiş olması bu nedenlerin başında gelmektedir.

- **Ancak kendisi özel bir alanda uzman ise ve taraflar bu uzmanlık alanının hallolması gereken hukuki problemin çözümünde çok elzem olduğunu düşünüyor ise bu bilim insanına başvurarak uzman mütalaası talep edebilir.**
- **O bilim insanının görüş vermekten kaçınmaması gerekir.**

## 2.2. Bilimsel Mütalaa Hangi Amaçlar ile Talep Edilir?

### ❖ Savcılık veya Mahkeme dosyasında

- çözümü uzmanlık gerektiren noktaların **aydınlatılması** ve anlaşılır kılınması,
- tarafların iddialarını bilimsel verilerle desteklemeleri veya
- karşı tarafın bilim ve fenne aykırı iddialarını çürütmek,
- dosyada mevcut bilirkişi raporundaki **hata** ve çelişkileri **ortaya koymak**,
- var ise **birden fazla farklı bilirkişi raporları arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmak** vb.

**amaçlarla talep edilebilmektedir.**

## 2.3. Uzman Mütalaası/Bilimsel Mütalaa Ne Zaman Alınmalıdır?

❖ Aslında **Bilimsel Mütalaa almanın belirli bir zamanı yoktur** ve kişi/kurum yargı nezdinde iddia, talep, mağduriyetini vs. bilimsel temelde net bir şekilde ortaya koymak için her aşamada alınabilir. Ancak **bazı durumlarda bilimsel mütalaa alınması taraflar açısından önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.** Bu durumlar;

- Resmi Bilirkişi Raporundan Önce
- Resmi Bilirkişi Raporundan Sonra
- Farklı Bilirkişi Raporlarında Çelişki Varsa:
- Davaya Konu İddiaları Desteklemek/Çürütmek:

## 2.4. Kimlerden/Nerelerden Bilimsel Mütalaa Raporu alınabilir?

- ❖ Dava tarafları, **doğrudan konusunda uzmanlığı belgelenmiş kişi veya kurumlara** (Dernekler, Üniversitelerin ilgili bölümleri, Laboratuvarlar vb. kurumlar) başvurarak **Bilimsel Mütalaa raporu** alabilmektedir.
- ❖ Bunun için mahkeme veya savcılığın talebine ihtiyaç bulunmayıp taraflar doğrudan başvurabilmektedir.

## 2.5. Uzman Mütalaası'nın Savcılık veya Mahkeme'nin İsteddiği Raporlardan Farkı Nedir?

- Tarafların kendi belirlediği bir **kişi** veya **kurumdan aldıkları** Bilimsel Mütalaa/Uzman Mütalaası Raporu ile doğrudan **Savcılık ya da Mahkemece görevlendirmiş bilirkişilerin düzenledikleri rapor arasında hukuki açıdan bir fark veya üstünlük bulunmamaktadır.**
- Her iki rapor türü de savcılık/mahkeme dosyasındaki “**takdiri deliller**” arasında kabul edilmekte olup **olayı açıklayan bilgilendirici niteliği gereği** mahkemeyi aydınlatma niteliği bulunsa da **mahkeme bilirkişi raporuna uymakla yükümlü değildir.**



## 2.6. Uzman mütalaası ile bilirkişilik arasındaki fark nedir?

- ***Bilirkişilik***, çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan **gerçek veya özel hukuk tüzel kişisini ifade etmektedir.**
- ***Uzman mütalaası*** ise,  **tarafların dava konusu** ile ilgili olarak, **uzmanından bilimsel değerlendirme almasıdır.**

## 2.6. Uzman mütalaası ile bilirkişilik arasındaki fark nedir?

- **Bilirkişiyi mahkemeler seçmektedir.** Bilirkişileri görevlendirilmesinde yargı çevreleri içinde yer aldıkları **bölge adliye mahkemeleri adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenecek bilirkişi listelerinin gözetilmesi** esası Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268. maddesinde hüküm altına alınmıştır.
- **Uzman mütalaası** ise,  **taraflar**, cumhuriyet savcısı veya avukat tarafından  **konusunda deneyimli ve yetkin uzmanlardan** alınmaktadır.

## 2.7. Uzman mütalaasının avantajları nelerdir?

- ❖ Mütalaayı düzenleyen uzmanın genel bir uzmanlık alanından değil ***konuda derinlemesine bilgi ve ehliyet sahibi olanlar arasından seçilebilmesi,***
- ❖ Uzmanın ağır rutin hizmet akdi içerisinde olmayan bilim insanları arasından seçilebilmesi nedeni ile **sorulan konunun**
  - **açık,**
  - **meslek dışından kişiler tarafından anlaşılır,**
  - **adli makamlar tarafından denetlenebilir biçimde,**
  - **gerektiğinde tablo, şekil, şema, resim, fotoğraf ile desteklenerek ortaya konulması,**

## 2.7. Uzman mütalaasının avantajları nelerdir?

- Uzman görüşü alınan olguların sıklıkla **özgün nitelikte olması nedeni** ile literatür taraması gerektiren, standart uygulamanın dışına çıkılarak fazladan zaman, emek ve özen isteyen olgular olması,
- Adli makamlar tarafından alınan bilirkişi raporunda gözden kaçmış, hesap ve işlem hatası yapılmış, yanlış değerlendirilmiş önemli konuların ortaya konabilmesi,
- Mahkemeler tarafından atanan bilirkişileri daha titiz ve özenli rapor düzenlemeleri konusunda yönlendirici olmaları,

## 2.7. Uzman mütalaasının avantajları nelerdir?

- Uzman mütalaasında olay yeri incelemesinden başlayarak adli delillerin **toplanmasından taşınmasına** ve **analizine** kadar tüm süreç değerlendirilerek var olan eksiklikler ortaya koyulacağından **delilin ispat gücünün ortaya konabilmesi**,
- **Mütalaa düzenleyen uzmanın mahkemeye çağrılarak görüşünün irdelenmesi, taraflarca kendisine soru sorulabilmesi**, daha da önemlisi her iki taraf uzmanının çapraz sorgulanabilmesi.

## 2.8. Uzman mütalaasının ücret karşılığında olması güvenilirliğini etkiler mi?

- Bu husustaki kuşklar, **sistemin güvenilirliğini en olumsuz etkileyen faktördür.**
- Tarafsızlığa aykırı hazırlanmış bir uzman mütalaasının mevcut bilirkişi raporu ile oluşturacağı çelişki hakim ve/veya taraf vekillerince yöneltilen sorular ile ortaya çıkabileceği gibi karşı tarafın sunacağı uzman görüşü ile de çürütülebilecektir.

## 2.9. Yargılamada zaman kaybına, gereksiz tartışmalara yol açar mı?

- Gerek CMK'nın 67/6., gerekse HMK'nın 293. maddelerinde **uzman mütalaası için ayrıca süre istenmeyeceği belirtilmiştir.**
- **Bu nedenle yargılama sürecinin uzamasına doğrudan bir katkısı olmayacağı** gibi bu müessese alet edilerek adaletin teessüsü geciktirilemez.
- Alınan uzman görüşünün değerlendirilmesi ve tartışılması ise zaman ve emek kaybı değil aksine adaletli yargılamanın supabıdır. Dosya birinci derece mahkemede ne kadar çok tartışılır ise, *üst mahkemelere gidiş ve üst mahkemelerden ret kararı o ölçüde azalacaktır.*

## 2.9. Yargılamada zaman kaybına, gereksiz tartışmalara yol açar mı?

- *Hakim/Cumhuriyet Savcısını gereksiz yere meşgul eder mi?*
- *Mütalaada yer alan hususları değerlendirmek, **aslında gerçekte doğru olmayan çelişkileri gidermekle uğraşmak mıdır?***
- **Uzman mütalaasının hakim ve/veya cumhuriyet savcısı tarafından irdelenmesi** zaman kaybı olmayıp bu sayede yargılama konusu olan olay hakkında uzman düzeyinde olmamakla birlikte **vicdani kanaat teessüs edebilecek ölçüde fikir sahibi olunması** sonucunu doğurmaktadır.



## 2.10. Adli makamlar bilirkişi raporunu önemsemekte, uzman mütalaasını ciddiye almamakta mı?

- Bu ön yargı özellikle avukatlar arasında yaygın olarak dillendirilmektedir.
- Mahkemenin görevlendirmiş olduğu *bilirkişi raporu ile tarafların alacakları uzman mütalaası arasında hukuken hiçbir fark bulunmamaktadır.*
- Bununla birlikte, maalesef yukarıda belirtilen birçok nedenden dolayı *uzman mütalaasına gereken önem atfedilmemektedir.*

## 2.10. Adli makamlar bilirkiři raporunu önemsemekte, uzman mütalaasını ciddiye almamakta mı?

- Oysa, **her ikisi de mahkeme nazarında takdiri deliller arasında yer almakta olup**, hakimın uzman mütalaasına alınış yolu itibarı ile makul bir şüphe ile yaklaşması beklenir bir tutum olmakla birlikte, **mütalaada yer alan tüm hususların dikkatle değerlendirilmesi**, bu durumun zaman ve emek kaybı olarak görülmemesi gerekmektedir.

## 2.11. Uzman Mütalaasını Pratikte Kimler Verebilir?

### 1. Akademisyenler

### 2. Bilirkişilik siciline kayıtlı uzmanlar

Bilirkişi, görev süresince doğrudan veya dolaylı olarak uyuşmazlığın taraflarından gelen uzman görüşü, danışmanlık, hakemlik ya da buna benzer bir görevi kabul edemez.

**Kısaca görev aldığı davada uzman görüşü beyan edemez.**

### 3. Profesyonel meslek mensupları

### 4. Özel hukuk tüzel kişileri (Örn. mühendislik danışmanlık şirketler vs.)

### 5. Resmi kurumlar: TÜBİTAK vs.

❖Günümüzde uzman mütalaası hazırlanması konusunda birçok tüzel kişiler/şirket yer vardır.



Kaşe ve  
Mühür İnceleme



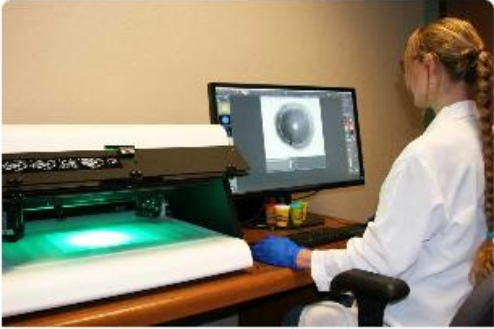
İmza İnceleme



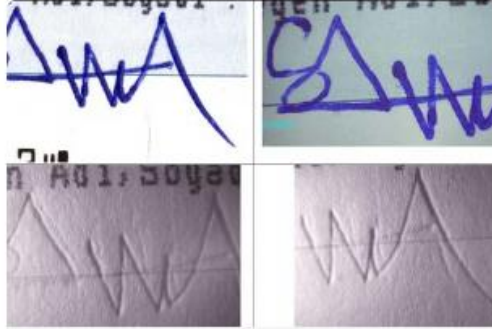
Belgede Sahtecilik  
İncelemesi



Sahte İmza Tespiti



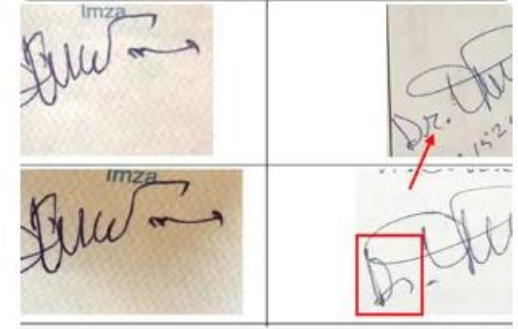
Uzman Görüşü



Yazı ve İmza İnceleme



Tahrifat İncelemesi



Sahte İmza İnceleme



# Saha Zemin Canlandirma

Saha Zemin Uzerinde 3D Canlandirma ve kaza yapilandirma



Uydu Fotografi Canlandirma



### Adli Bilişim

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.



### Adli Bilimler

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.



### Veri Kurtarma

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.



### Güvenli Veri İmha

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.



### Böcek Tespiti

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.



### Hts Analizi

Tüm dijital delillerin tespitleri; uluslararası standartlardaki adli bilişim laboratuvarımızda, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır.

## ❖Günümüzde Adli Bilişimde öne çıkan konulardan biri Adli Belge İncemeleri'dir.

- Adli belge incelemelerinde incelemenin **belgenin aslı üzerinde yapılması gerekmektedir.**
- Zira bir **belgenin fotokopi ile çoğaltılması esnasında belgeye ekleme veya çıkarmalar yapılabilir.**
- Ancak **belge aslının kayıp olduğu veya bulunamadığı durumlarda fotokopi belge üzerinden de inceleme yapılabilir.**
- **Bu durumda düzenlenecek raporda söz konusu kısıtlılıklar belirtilir.**

### 3. ADLİ BELGE İNCELEME

- ❖ Yazı İncelemeleri
- ❖ İmza İncelemeleri
- ❖ Sahtecilikler
- ❖ Yerinde İnceleme

**Adli belge inceleme uzmanları**, yaptıkları incelemeyi *inceleme talep eden makam tarafından görevlendirme* ile *resmi olarak veya taraflardan birinin talebi* ile *özel bilimsel mütalaa* (Hukuk Muhakemeleri Kanunu 293. madde) **kapsamında yapabilmektedirler.**



# KAYNAKLAR

- <https://adlitip.iuc.edu.tr/tr/content/hizmetlerimiz/uzman-mutalaasi-ve-bilirkisilik-raporu>
- <https://adlitip.iuc.edu.tr/tr/duyuru/bilirkisilik-listelerinde-yer-almayan-kisiler-uzman-mutalaasi-verebilir-mi-2D0067007200540063006D005100310031007500660039007900700046006200610041004F003200370077003200>